

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 477/2533	นาย ประสิทธิ์ ปั่น วิเศษ กับพวก	โจทก์
	นาย มา นิต พิชัยเวฐนกุล	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 142

จำเลยครอบครองที่ดินรูกล้าที่ดินโจทก์มาโดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว จำเลยย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่จำเลยครอบครองรูกล้าโดยการครอบครองปรปักษ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 แม้โจทก์จะได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า จำเลยก่อสร้างรั้วรูกล้าที่ดินของโจทก์ แต่ก็เป็นเวลาภายหลังที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จำเลยรูกล้าได้ตกเป็นของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว และแม้จำเลยจะยังมีได้จดทะเบียน ส่วนโจทก์ผู้ได้รับโอนที่ดินพิพาทได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว แต่โจทก์มิได้เสียค่าตอบแทน จำเลยย่อมยกเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้ จำเลยยื่นคำให้การว่า ไม่ได้รูกล้าที่ดินโจทก์ หากรูกล้าจำเลยก็ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่รูกล้าโดยการครอบครองปรปักษ์ ซึ่งศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้แล้ว ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่รูกล้าโดยการครอบครองปรปักษ์โดยจำเลยมิได้ฟ้องแย้งและเสียค่าขึ้นศาลก็ตามแต่ศาลอุทธรณ์ก็เพียงพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์เท่านั้น จึงไม่ได้พิพากษาเกินคำขอตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142.

โจทก์ทั้งสิบฟ้องว่า จำเลยได้มีเจตนาที่จะรื้อกล้ำที่ดินของโจทก์โดยนำขยะมูลฝอยเปลือกมะพร้าว และกะลามะพร้าวไปทิ้งลงในลำกระโดงซึ่งอยู่ในเขตที่ดินของโจทก์ และจำเลยสร้างรั้วคอนกรีตรื้อกล้ำบังหน้าที่ดินของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยรื้อรั้วคอนกรีตส่วนที่รื้อกล้ำ และขนขยะมูลฝอย เปลือกมะพร้าว กะลามะพร้าวออกไปจากแนวเขตที่ดินของโจทก์ และขอให้มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยขัดขวางการรังวัดตรวจสอบ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้รื้อกล้ำที่ดินของโจทก์ หากรื้อกล้ำก็ถือได้ว่าการรื้อกล้ำที่ดินส่วนที่ถูกรื้อกล้ำตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนรั้วคอนกรีตส่วนที่รื้อกล้ำบังหน้าที่ดินของโจทก์ และขนขยะมูลฝอยต่าง ๆ ออกจากที่ดินของโจทก์ และห้ามจำเลยมิให้ขัดขวางการรังวัดตรวจสอบที่ดินของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันและจำเลยมิได้โต้เถียงในชั้นฎีกาฟังเป็นยุติว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 10 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 3096 แขวงบางหว้าเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวาโดยรับการยกให้จากนายกิมเซ็ก แซ่เต็ง และนายยุ้น แซ่เต็ง ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.1 โจทก์ที่ 10 และที่ 12 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 3787 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.2 จำเลย

เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 3478ทิศตะวันตกของที่ดินของจำเลยตกมาเป็นของโจทก์ที่ 1 กับพวกซึ่งได้มาโดยเสนาหา ปราบภูตามเอกสารหมาย ล.8 และ ล.9 โจทก์ที่ 1 กับพวกขอรังวัดที่ดินเมื่อ พ.ศ. 2525 จำเลยได้ชี้แนวเขตเช่นเดิมโดยใช้หลักกึ่งกลางลำกระโดง แต่ตกลงกันไม่ได้จำเลยเปลี่ยนรั้วสังกะสีที่ทำไว้เดิมเป็นรั้วคอนกรีตเมื่อประมาณปลาย พ.ศ. 2523โดยทำรั้วคอนกรีตยาวเท่ากับรั้วสังกะสีเดิม แต่ขยับแนวมาทางถนนทรัพย์สินบางขุนเทียนประมาณ 20-30 เซนติเมตร การสร้างรั้วคอนกรีตของจำเลยนั้นไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันและจำเลยมิได้โต้เถียงในชั้นฎีกาฟังเป็นยุติว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่10 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 3096 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา โดยรับการยกให้จากนายกิมเช็ก แซ่เต็ง และนายยุ้น แซ่เต็ง ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.1 โจทก์ที่ 10 และที่ 12 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่3747 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.2 จำเลยเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ 3478 แขวงบางหว้าเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมาย ล.7 ที่ดินทั้ง 3 แปลงดังกล่าวเป็นสวนอยู่ติดกันตามแผนที่วิวาทเอกสารหมาย จ.4ที่ดินโฉนดที่ 3096 และ 3747 ด้านที่ติดกับที่ดินโฉนดที่ 3478 ของจำเลยลำกระโดงโดยรอบลำกระโดงดังกล่าวอยู่ในเขตที่ดินของโจทก์จำเลยได้รูกล้าที่ดินของโจทก์โดยสร้างรั้วคอนกรีตจากจุดกึ่งกลางลำกระโดงด้านที่ติดกับที่ดินด้านทิศเหนือของจำเลย และถมลำกระโดงดังกล่าวกับถมลำกระโดงด้านที่ติดกับที่ดินด้านทิศตะวันตกของจำเลยจนเต็มถึงกึ่งกลางลำกระโดงแต่ละด้าน คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในชั้นนี้เพียงว่า จำเลยได้ครอบครองในที่ดินส่วนที่รูกล้าโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 หรือไม่ ข้อนี้จำเลยนำเสนอว่าที่ดินของจำเลยซื้อมาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินตลอดมาจนถึงปัจจุบันและนับถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี

แล้วถนนทรัพย์สินบางขุนเทียนเดิมเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ ถมเป็นถนนเมื่อ พ.ศ. 2508 เมื่อมีถนนจำเลยจึงสร้างรั้วสังกะสีตรงกึ่งกลางลำกระโดงจากด้านทิศเหนือมาทางทิศใต้เป็นหลักฐานในทะเบียนทางแผนที่ เหตุที่มีหลักเขตทั้ง 3 หลักนี้ เพราะโจทก์ขอรังวัดสอบเขตหลักเจ้าของที่ดินข้างเคียงคัดค้าน การรังวัดสอบเขตนั้น จึงเลิกไปโดยไม่ได้ออนหลักเขตดังกล่าวออก การปักหลักเขตลงในที่ดินเจ้าของที่ดิน ต้องยินยอมหลักเขตที่ดินเมื่อปักไว้แล้ว ถ้าจะมีการเพิกถอนเจ้าพนักงานที่ดินจะต้อง มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบ ทั้งเมื่อพิเคราะห์แผนที่วิวาทเอกสารหมาย จ.4 แล้วปรากฏว่าหลักเขต 54836 ปักอยู่บนเส้นสีเขียวซึ่งอยู่ภายในกรอบเส้นสีแดง ซึ่ง โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 10 นำชี้ว่าเป็นเขตที่ดินของตน และหลักเขต 54986 ปักอยู่บนเส้นสีเขียวซึ่งอยู่ภายในกรอบเส้นสีม่วง ซึ่งโจทก์ที่ 11 และที่ 12 นำชี้ว่าเป็นแนวเขตที่ดิน ของตน ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าฝ่ายโจทก์ได้เคยขอรังวัดที่ดินทั้ง 2 โฉนดของโจทก์ มาก่อน เมื่อ พ.ศ. 2511 และมีการปักหลักเขตดังกล่าวในที่ดินของโจทก์ด้วยความ ยินยอมของเจ้าของที่ดิน ศาลฎีกาเห็นว่า คำพยานจำเลยมีน้ำหนักยิ่งกว่าพยานโจทก์ น่าเชื่อว่าจำเลยถือว่าลำกระโดงด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตกของที่ดินจำเลย เป็นของจำเลยกึ่งหนึ่งมาโดยตลอดตั้งแต่ พ.ศ. 2511 นั้นแล้ว และเมื่อโจทก์ขอรังวัด ที่ดินโฉนดที่ 3096 เมื่อ พ.ศ. 2525 จำเลยจึงชี้แนวเขตที่ดินของจำเลยที่กึ่งกลางลำ กระโดง แสดงว่าจำเลยได้ยึดถือลำกระโดงทั้งสองด้านของโจทก์ว่าเป็นของตนถึง กึ่งกลางลำกระโดงแต่ละด้าน จำเลยได้ครอบครองลำกระโดงนั้นมาโดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้วจำเลยย่อมได้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่จำเลยครอบครองรูก้ำโดยการครอบครองปรปักษ์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แม้โจทก์จะได้แจ้งความต่อพนักงาน สอบสวนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 ว่า จำเลยก่อสร้างรั้วรูก้ำที่ดินของโจทก์ตาม สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมาย จ.5 ก็เป็นเวลาภายหลังที่ กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จำเลยรูก้ำได้ตกเป็นของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว

ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่จำเลยรुक้าโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 นั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีนี้ โดยให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในลำกระโดงกิ่งหนึ่งโดยการครอบครองปรปักษ์เป็นการพิพากษาที่ขัดต่อกฎหมายและพิพากษาเกินและนอกเหนือคำขอและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ถ้ามิได้จดทะเบียนการได้มาจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรค 2 นั้นศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าไม่ได้รูก้าที่ดินโจทก์ หากรูก้าจำเลยก็ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่รูก้าโดยการครอบครองปรปักษ์ ซึ่งศาลชั้นต้นได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้แล้ว แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่รูก้าโดยการครอบครองปรปักษ์ โดยจำเลยมิได้ฟ้องแย้งและเสียค่าขึ้นศาลมาก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์ก็เพียงพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์เท่านั้น ศาลอุทธรณ์หาได้พิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องอันเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 ไม่ คดีนี้ปรากฏว่าโจทก์ได้รับการยกที่ดินให้ และได้รับมรดกจากนายгимเช็ก นายยุ่นและนายเลี่ยนโดยมิได้เสียค่าตอบแทน ฉะนั้นเมื่อจำเลยเป็นผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม แม้จะยังมีได้จดทะเบียนก็ตามย่อมยกเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้เพราะโจทก์ถึงจะจดทะเบียนโดยสุจริตแต่ก็มีได้เสียค่าตอบแทนแต่อย่างใด ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-อุระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ